

1503769-74.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... penal. A esse respeito: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503769-74.2021.8.26.0302 - Controle 2021/001437

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2311768/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 15635647 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5403/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2311768 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR HUGO MADEIRA FLORENCIO

Em 15 de dezembro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Alexandre de Campos Bovolín, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Dalva Maria Edwiges Ferreira Werlang OAB 478128/SP, Advogado, ora defendendo o acusado VICTOR HUGO MADEIRA FLORENCIO; o acusado referido; e as testemunhas Felipe Max de Oliveira Souza e Evandro Augusto Mazzetto. A Dra. Dalva apresentou contradita em relação à testemunha Evandro Augusto Mazzetto. Após, a MM Juíza indagou a testemunha e, em seguida, indeferiu a contradita, conforme gravação que segue. Em seguida, as testemunhas prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. VICTOR HUGO MADEIRA FLORENCIO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2022. (p. 133-134) e o réu foi citado. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a desclassificação para o artigo 28 da lei 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação

das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão, fotografia e laudos periciais. A autoria é certa. Interrogado em juízo, o réu negou a acusação e sustentou que as drogas apreendidas se destinavam ao seu próprio uso. Alegou que o dinheiro era proveniente do seu trabalho e que as embalagens plásticas eram destinadas à confecção de geladinho pela sua esposa. Os policiais civis Evandro e Felipe narraram, em linhas gerais, que, em virtude de denúncias de tráfico pelo acusado no local dos fatos, solicitaram a expedição de mandado de busca. O réu não se encontrava na casa no momento da diligência, durante a qual encontraram pedras de "crack" nas janelas do imóvel, além de uma porção de maconha na geladeira e dinheiro, este no guarda-roupas do réu, onde também estava o seu documento de identidade. Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação do crime imputado ao acusado. Os policiais relataram que a diligência na casa do réu foi motivada pela informação de que ele praticava o tráfico. No local foram encontradas pedras de "crack", além de diversos sacos de "geladinho", de uma porção de maconha e de dinheiro (pg. 28). As pedras de "crack" estavam em janelas do imóvel e não há evidência de que estivessem escondidas, a amparar a justificativa do réu de que as armazenava ali para que sua esposa não as visse. O réu não comprovou o exercício de atividade laborativa, a origem lícita do dinheiro apreendido nem a alegada finalidade para as diversas embalagens plásticas encontradas e que também acondicionavam as pedras de "crack" apreendidas. E o fato dele não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. A esse respeito: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumação - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739. Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos a infirmá-lo. E, ainda que ele também seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)." Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado. Procedente a ação penal, passo a dosar a pena. Na primeira fase, atentando-se ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Assim, aumento a pena-base do crime de tráfico em 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que o acusado se dedicava a tal atividade criminosa há tempo considerável ou integrasse organização criminosa. Assim, diminuo a pena do crime em 2/3, tornando-a definitivamente em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa. Considerando a pena aplicada e a primariedade do acusado fixo, excepcionalmente, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a despeito

da previsão contida na Lei 8.072/90. Todavia, é incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na norma mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e pelos motivos esposados na primeira fase. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu VICTOR HUGO MADEIRA FLORENCIO, qualificado nos autos, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 194 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade. Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do dinheiro apreendido. Custas na forma da lei. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." A sentença foi exibida ao Ministério Público, que informou que não deseja recorrer, à Defensora, que informou que deseja recorrer, e ao Réu, que informou que deseja recorrer. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: VICTOR HUGO MADEIRA FLORENCIO
RG: 49911954
Data De Nascimento: 27/12/1998

Filiação: pai MARCO ANTONIO FLORENCIO, mãe ADA KARLA MADEIRA

Residência: Rua Visconde do Rio Branco, 1502, Centro - CEP 17201-080, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.